« Il est procédé selon la forme prévue pour les scellés après décès. »

« *Art. 625-2.* — S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République pourra requérir le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clefs.

« Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République. »

« *Art. 626.* — Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée de mesures concernant la protection des incapables majeurs est transmis par le greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de première instance aux personnes indiquées par l'article 366 du Code de la famille pour être procédé aux mesures de publicité instituée par les articles 366 et 367 dudit code.

« *Art. 636.* — Lorsque les créanciers ou prétendants de droit sont mineurs non émancipés et s'ils n'ont pas de tuteur ou d'administrateur légal ou s'il est absent, l'opposition peut être requise par un de leurs parents. »

« *Art. 678* (alinéa 1er). — Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code de la famille, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présente à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. »

Art. 2. — L'article 553 du Code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes :

« — s'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur simple acte d'avocat à avocat. Le jugement est rendu, conformément aux dispositions de l'article 501;

« — si au jour indiqué pour l'adjudication les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est indiqué à l'article 546-7;

« — dans les dix jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un dixième du prix principal en se conformant aux formalités prescrites par les articles 508 à 511. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs;

« — dans le cas où l'adjudication a lieu devant notaire, le tribunal pourra, par le jugement qui validera la surenchère, renvoyer la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procédera sur le cahier des charges précédemment dressé. »

Art. 3. — Le titre VII du livre II de la deuxième partie ainsi que les articles 585 à 587 du Code de procédure civile sont abrogés.

Art. 4. — Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel*.

Fait à Dakar, le 21 juillet 1975.

Léopold Sédar SENGHOR.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Abdou DIOUF.

Le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques,
Babacar BA.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Alioune Badara MBENGUE.

DECRET n° 75-835 du 23 juillet 1975 abrogeant et remplaçant l'article 39 et le 4e alinéa de l'article 729 du Code de procédure civile

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

Vu le Code de procédure civile;

Vu le décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d'une agence judiciaire de l'Etat et fixant ses attributions;

La Cour suprême entendue en sa séance du 18 avril 1975;

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'article 39 et le 4e alinéa de l'article 729 du Code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« *Article 39.* — Sont assignés :

1° l'Etat ou le trésor public en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat ou en ses bureaux, à charge pour ce dernier de saisir le fonctionnaire compétent pour plaider au fond, s'il y a lieu;

2° les établissements publics de toute nature en la personne de leur représentant légal en ses bureaux;

3° les communes en la personne du maire à son domicile ou au siège de la municipalité;

4° les autres collectivités publiques en la personne de leur représentant légal.

Dans les cas ci-dessus, l'original est visé de celui à qui copie de l'exploit est laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa est donné par le procureur de la République auquel, en ce cas la copie est laissée;

5° les sociétés de commerce tant qu'elles existent en leur maison sociale ou au lieu de leur principal établissement et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un de leurs représentants légaux;

6° les unions et directions de créanciers en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs;

7° ceux qui n'ont aucun domicile connu au Sénégal sont assignés au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n'en est pas connu, l'exploit est exposé au tableau d'affichage du tribunal où la demande est portée; une seconde copie est donnée au procureur de la République, lequel vise l'original;

8° ceux qui habitent à l'étranger peuvent être assignés au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la demande est portée; celui-ci vise l'original et envoie la copie au Ministre de la Justice ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ».

« *Article 729 (4e alinéa).* — Si c'est l'administration qui est demanderesse, l'assignation est délivrée selon le cas, à la requête, soit de l'agent judiciaire de l'Etat, soit du fonctionnaire compétent pour plaider au fond, lequel élira domicile chez l'agent judiciaire de l'Etat, soit des autres autorités visées à l'article 39 ».

Art. 2. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel*.

Fait à Dakar, le 23 juillet 1975.

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Abdou DIOUF.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Alioune Badara MBENGUE.